

عقد ايجار إداري ()

إنه في يوم: , الموافق(), تم إبرام هذا العقد بين كل من:

المادة الأولى: أطراف العقد

أولاً: الطرف الأول (المؤجر)

الاسم /	الجنسية
الرقم القومي / رقم جواز السفر	جهة الإصدار
تاريخ الإصدار	العنوان
رقم الهاتف	البريد الإلكتروني

في حالة المؤجر شركة

اسم الشركة/المنشأة:	الشكل القانوني
السجل التجاري رقم	البطاقة الضريبية رقم
يمثله قانوناً السيد	بصفته
مقر الشركة	البريد الإلكتروني للشركة

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الأول» أو «المؤجر».

ثانياً: الطرف الثاني (المستأجر)

الاسم /	الجنسية
الرقم القومي / رقم جواز السفر	جهة الإصدار
تاريخ الإصدار	

	العنوان
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

في حالة المستأجر شركة

اسم الشركة /	
الشكل القانوني	
السجل التجاري رقم	
البطاقة الضريبية رقم	
يمثله قانوناً السيد	
بصفته	
مقر الشركة	
البريد الإلكتروني للشركة	

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الثاني» أو «المستأجر».

المادة الثانية: التمهيد

لما كان الطرف الأول مالكا للوحدة المؤجرة المبينة بهذا العقد، أو صاحب حق قانوني يخول له تأجيرها، ورغب في تأجيرها، ورغب الطرف الثاني في استئجارها لاستعمالها في الغرض المبين بهذا العقد، وأقر كل من الطرفين بكامل أهليته القانونية للتعاقد والتصرف، وبسلامة إرادته وخلوها من عيوب الرضا المقررة قانوناً، فقد اتفقت إرادتهما على إبرام هذا العقد، والتزما بتنفيذ جميع أحكامه وشروطه بحسن نية ووفقاً لأحكامه وأحكام القانون.

ويُعد هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملاً ومفسراً لجميع أحكامه، وتكون له ذات الحجية القانونية.

المادة الثالثة: محل العقد

بموجب هذا العقد، أجر الطرف الأول (المؤجر) إلى الطرف الثاني (المستأجر) العين المؤجرة المبينة أوصافها بالمادة الرابعة من هذا العقد، بجميع ملحقاتها ومرافقها، وبما يرتبط بها من حقوق الارتفاق اللازمة للانتفاع بها، وذلك لاستعمالها في الغرض المحدد بهذا العقد، طوال مدة الإيجار المتفق عليها، مقابل الأجرة المبينة بهذا العقد، ووفقاً لجميع أحكامه وشروطه.

ولا يترتب على هذا العقد نقل ملكية العين المؤجرة أو إنشاء أو نقل أو تقرير أي حق عيني عليها لصالح الطرف الثاني، وإنما ينشئ للطرف الثاني حقاً شخصياً في الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة سريان هذا العقد، وفي الحدود ووفقاً لأحكام هذا العقد وأحكام القانون.

المادة الرابعة: وصف العين المؤجرة

أولاً / وصف العين المؤجرة

	المحافظة
	المدينة / المركز
	الحي / المنطقة

	اسم الشارع
	اسم المشروع / البرج الإداري / المجمع الإداري / الكمبوند
	رقم الترخيص (إن وجد)
	رقم القطعة
	رقم العقار / المبنى الإداري
☐ داخل برج إداري ☐ داخل مبنى متعدد الاستخدامات ☐ داخل مشروع إداري ☐ داخل كمبوند ☐ على شارع رئيسي ☐ على شارع فرعي ☐ أخرى:	موقع العين المؤجرة
	الدور
	رقم الوحدة (المقر)
	المساحة الإجمالية (م ²)
☐ نعم ☐ لا	قاعة اجتماعات
☐ نعم ☐ لا	استقبال ((Reception
☐ نعم ☐ لا	هل يوجد مخزن تابع
☐ نعم ☐ لا	مصعد بالمبنى
العدد :	عدد أماكن انتظار السيارات المخصصة ((Parking
☐ نعم ☐ لا	غرفة خوادم ((Server Room
☐ سبليت . ☐ سبليت . ☐ مركزي . ☐ بدون	نظام التكييف
☐ موجودة . ☐ غير موجودة	شبكة البيانات (Data Network)
☐ خالية ☐ مؤثثة ☐ مجهزة بالكامل ☐ وفقًا لمحضّر الجرد	حالة العين عند التسليم
رقم العداد (.....) ☐ مستقل ☐ مشترك. القراءة عند التسليم (.....)	عداد الكهرباء
رقم العداد (.....) ☐ مستقل ☐ مشترك. القراءة عند التسليم (.....)	عداد المياه

رقم العدد (.....) ☐ مستقل ☐ مشترك . القراءة عند التسليم (.....)	عداد الغاز الطبيعي
---	--------------------

ثانيًا: المعاينة: يقر الطرف الثاني بأنه عاين العين المؤجرة وجميع مرافقها وملحقاتها المعاينة التامة النافية للجهالة، وقبل استئجارها بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد.

ولا يحول هذا الإقرار دون تمسك الطرف الثاني بحقوقه الناشئة عن أي عيب خفي أو أي التزام يقع على عاتق الطرف الأول بموجب هذا العقد أو أحكام القانون، متى تعذر اكتشاف ذلك بالمعاينة المعتادة.

ثالثًا: الملحقات: تُعد جميع الملحقات والمرافق والتجهيزات والخدمات التابعة للعين المؤجرة، والمثبتة ببيانات العين المؤجرة الواردة في هذه المادة أو بمحضر الاستلام والجرد – إن وُجد – جزءًا لا يتجزأ من العين المؤجرة، وتسري عليها جميع أحكام هذا العقد، ولا يجوز الانتفاع بها مستقلة عن العين المؤجرة ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، ويلتزم الطرف الثاني بردها عند انتهاء العلاقة الإيجارية بالحالة التي تسلمها عليها، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد.

المادة الخامسة: مدة الإيجار

1. **مدة العقد:** مدة هذا العقد هي (عدد السنوات أو الشهور)، تبدأ اعتبارًا من (تاريخ بداية الإيجار) وتنتهي في (تاريخ انتهاء الإيجار)، 1 ويلتزم الطرفان بأحكامه طوال هذه المدة، ولا يجوز تعديلها أو مدها أو تقصيرها إلا بموجب اتفاق كتابي صريح موقع من الطرفين.

2. **انتهاء العقد:** ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته المحددة، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى الطرف الأول (المؤجر) وفقًا لأحكام المادة (14) من هذا العقد، وذلك في تاريخ انتهاء مدته، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

3. **تجديد العقد:** لا يتجدد هذا العقد تلقائيًا أو ضمنيًا، ولا ينشأ أي تجديد أو امتداد للعلاقة الإيجارية إلا بموجب اتفاق كتابي مستقل موقع من الطرفين، سواء قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها، يحدد مدة التجديد والقيمة الإيجارية وسائر الشروط المتفق عليها، ولا يُعتد بأي اتفاق شفهي أو بأي تصرف يخالف ذلك.

ولا يُعد استمرار الطرف الثاني في الانتفاع بالعين المؤجرة، أو سداذه للأجرة، أو قبول الطرف الأول لأي مبالغ مالية بعد انتهاء مدة العقد، بذاته، دليلًا على تجديد هذا العقد أو امتداده أو إنشاء علاقة إيجارية جديدة، ما لم يوجد اتفاق كتابي صريح موقع من الطرفين.

(فقرة اختيارية – إذا اتفق الطرفان على جواز انتهاء عقد الإيجار قبل ميعاده)

(30 يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل موعد الإنهاء بمدة لا تقل عن) يومًا، مع الالتزام بسداد جميع الحقوق والالتزامات المستحقة حتى تاريخ الإنهاء، ورد العين المؤجرة وفقًا لأحكام هذا العقد، وأداء مقابل الإنهاء المبكر المتفق عليه وقدره (تعويض عن الإنهاء المبكر) جنبًا مصريةً، وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، ولا يخل الإنهاء المبكر بأي حقوق أو التزامات نشأت لأي من الطرفين قبل تاريخ الإنهاء.

4. **البقاء في العين المؤجرة بعد انتهاء العقد:** إذا بقي الطرف الثاني شاغلًا للعين المؤجرة أو استمر في الانتفاع بها بعد انتهاء العلاقة الإيجارية دون سند قانوني أو موافقة كتابية صريحة من الطرف الأول، التزم بإخلائها فورًا، كما يلتزم بأداء تعويض اتفاقي قدره (تعويض يومي إذا لم يخرج المستأجر بعد انتهاء مدة العقد) جنبًا مصريةً عن كل يوم تأخير في الإخلاء، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء العلاقة الإيجارية وحتى تاريخ الرد الفعلي للعين المؤجرة، دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بالإخلاء أو بالتعويض عن (من هذا العقد. 15 أي أضرار أخرى يجيزها القانون، مع مراعاة أحكام المادة)

ولا يترتب على استلام الطرف الأول أي مبالغ مالية، أو تقاضيه التعويض الاتفاقي، أو تأخره في اتخاذ إجراءات الإخلاء، أو استمرار شغل الطرف الثاني للعين المؤجرة، قيام علاقة إيجارية جديدة أو تجديد هذا العقد أو امتداده أو اعتبار ذلك قبولًا باستمرار الحيازة أو تنازلًا عن أي حق من حقوق الطرف الأول، ما لم يوجد اتفاق كتابي صريح موقع من الطرفين.

5. **انتقال ملكية العين المؤجرة:** إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى الغير أثناء سريان هذا العقد لأي سبب، فلا يترتب على ذلك انتهاء هذا العقد أو انقضاؤه، ويحل الخلف الخاص محل الطرف الأول (المؤجر) في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، وذلك في الحدود ووفقًا لأحكام المقررة قانونًا، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للطرف الثاني (المستأجر) قبل انتقال الملكية.

ويلتزم الطرف الأول، كلما كان ذلك ممكناً، بإخطار الطرف الثاني كتابةً بانتقال ملكية العين المؤجرة وبيانات المالك الجديد، ويُعد وفاء الطرف الثاني بالأجرة للطرف الأول مبرراً لزمته إلى حين تمام هذا الإخطار، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

المادة السادسة: استعمال العين المؤجرة والغرض من الإيجار

1. الغرض من الإيجار: استأجر الطرف الثاني (المستأجر) العين المؤجرة لاستعمالها مقرّاً إدارياً لمزاولة النشاط الآتي: **(اسم النشاط)**، **1** ويلتزم بقصر الانتفاع بها على هذا النشاط طوال مدة سريان هذا العقد، ولا يجوز له تغيير النشاط، أو إضافة أي نشاط آخر، أو استعمال العين المؤجرة في غير الغرض المحدد بهذا العقد، أو بما يخالف طبيعتها كوحدة إدارية، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو التراخيص أو الاشتراطات المنظمة لذلك، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول (المؤجر)، واستيفاء جميع التراخيص والموافقات والاشتراطات التي تفرضها القوانين أو الجهات المختصة.

2. حدود الانتفاع بالعين المؤجرة: يلتزم الطرف الثاني باستعمال العين المؤجرة استعمالاً مشروعاً يتفق مع طبيعتها كوحدة إدارية والغرض المؤجرة من أجله، وبالمحافظة عليها وعلى جميع ملحقاتها ومرافقها وتجهيزاتها، وبذل عناية الشخص المعتاد في استعمالها وصيانتها في الحدود الملقاة على عاتقه بموجب هذا العقد، والامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بها أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة، كما يلتزم بمراعاة جميع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للنشاط محل الإيجار.

3. التنازل عن العقد والتأجير من الباطن: لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد أو عن أي حق ناشئ عنه، أو تقرير أي حق للغير يتعلق بالانتفاع بالعين المؤجرة، أو تأجيرها من الباطن، كلياً أو جزئياً، أو تمكين الغير من شغلها أو الانتفاع بها أو استغلالها بأي صورة كانت، بمقابل أو بغير مقابل، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون إخلال بما قد يوجبه القانون من موافقات أو إجراءات أخرى.

4. استعمال العين المؤجرة مقرّاً للنشاط: يجوز للطرف الثاني اتخاذ العين المؤجرة مقرّاً قانونياً أو إدارياً للنشاط المحدد بهذا العقد، واستخراج أو تعديل السجل التجاري أو البطاقة الضريبية أو التراخيص أو التصاريح أو القيد لدى الجهات المختصة، وذلك في حدود النشاط المتفق عليه وفقاً لأحكام القانون وبما لا يخالف شروط هذا العقد.

ولا يجوز استعمال العين المؤجرة مقرّاً لأي نشاط آخر، أو استخراج أي ترخيص أو قيد يتعلق بنشاط مغاير، إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الأول متى كانت لازمة قانوناً أو بموجب هذا العقد.

ولا يترتب على اتخاذ العين المؤجرة مقرّاً قانونياً أو إدارياً للنشاط، أو استخراج أي تراخيص أو سجلات أو بطاقات أو قيود مرتبطة بها، أي حق للطرف الثاني في البقاء بالعين المؤجرة بعد انتهاء هذا العقد أو فسخه أو انقضائه لأي سبب.

5. الالتزام بلوائح العقار أو المشروع الإداري: إذا كانت العين المؤجرة تقع داخل برج إداري أو مشروع إداري أو مجمع إداري أو مبنى متعدد الاستخدامات أو عقار يخضع لإدارة أو لاتحاد شاعليين أو لشركة إدارة، التزم الطرف الثاني بجميع اللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة لاستعمال العين المؤجرة والأجزاء المشتركة، بما في ذلك ضوابط الأمن والسلامة، وتنظيم دخول الزائرين، واستعمال المصاعد والمرافق المشتركة، وأعمال النظافة والصيانة، وأماكن انتظار السيارات، واللافتات، وغيرها من التعليمات الصادرة عن الجهة المختصة، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا العقد أو القواعد القانونية الأمرة.

ويتحمل الطرف الثاني وحده جميع الرسوم والغرامات والجزاءات والتعويضات والآثار القانونية أو المالية التي تترتب على مخالفته لتلك اللوائح أو بسبب أفعاله أو أفعال تابعيه أو العاملين لديه أو الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول العين المؤجرة أو الانتفاع بها بسبب نشاطه.

6. مخالفة الغرض من الإيجار أو حدود الانتفاع: يُعد استعمال العين المؤجرة في غير النشاط المحدد بهذا العقد، أو تغيير النشاط أو إضافة نشاط آخر دون الحصول على الموافقات اللازمة، أو استعمالها بما يخالف طبيعتها كوحدة إدارية، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو التراخيص أو الاشتراطات المنظمة للنشاط، أو مخالفة أي حكم جوهري من أحكام هذه المادة، إخلالاً جوهرياً يخول الطرف الأول التمسك بأحكام المادة (15) من هذا العقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بإزالة المخالفة، أو وقف آثارها، أو المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار والخسائر التي تلحق به وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

(فقرة اختيارية – إذا كان النشاط يستلزم اشتراطات خاصة للسلامة أو الدفاع المدني)

7. اشتراطات السلامة والدفاع المدني: إذا كان النشاط الممارس بالعين المؤجرة يستلزم، وفقاً للقوانين أو اللوائح أو قرارات الجهات المختصة، الالتزام باشتراطات أو تجهيزات خاصة تتعلق بالدفاع المدني أو السلامة والصحة المهنية أو الوقاية من الحريق أو أنظمة الإنذار أو مخارج الطوارئ أو غيرها من الاشتراطات الفنية أو التنظيمية، التزم الطرف الثاني باستيفاء جميع تلك الاشتراطات

والحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة – إن وجدت – على نفقته الخاصة، كما يلتزم بالمحافظة على صلاحية تلك التجهيزات طوال مدة هذا العقد.

ولا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تركيب أو تعديل أو إضافة تقتضيها تلك الاشتراطات إذا كان من شأنها التأثير على العين المؤجرة أو العقار أو المرافق المشتركة، إلا وفقاً لأحكام هذا العقد وبعد الحصول على الموافقات اللازمة متى كانت واجبة.

ويلتزم الطرف الثاني، كلما طلب منه الطرف الأول، بتقديم ما يفيد استيفاء الاشتراطات أو سريان التراخيص أو الموافقات المتعلقة بها، ويتحمل وحده جميع المسؤوليات والمخالفات والغرامات والتعويضات والآثار القانونية أو المالية الناشئة عن الإخلال بأي من الالتزامات الواردة في هذا البند.

المادة السابعة: مبلغ التأمين

1. مبلغ التأمين: اتفق الطرفان على أن يودع الطرف الثاني (المستأجر) لدى الطرف الأول (المؤجر) مبلغ تأمين وقدره (مبلغ التأمين) 1 جنيهاً مصرياً (فقط المبلغ بالاحرف). جنيهاً مصرياً لا غير)، وذلك ضماناً لتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، ويقر الطرف الأول باستلامه، أيًا كانت وسيلة السداد المتفق عليها بين الطرفين.

2. الغرض من مبلغ التأمين: يظل مبلغ التأمين مودعاً لدى الطرف الأول طوال مدة سريان هذا العقد، ويكون ضماناً لتنفيذ جميع التزامات الطرف الثاني الناشئة عن هذا العقد، بما في ذلك سداد الأجرة، وقيمة استهلاك المرافق والخدمات، والرسوم، والمصروفات، والتعويضات، وإصلاح ما يثبت من تلف أو ضرر بالعين المؤجرة أو ملحقاتها متى جاوز حدود الاستعمال المعتاد، وسداد أي التزام مالي آخر يستحق بموجب هذا العقد أو أحكام القانون.

ولا يجوز للطرف الثاني المطالبة برد مبلغ التأمين أو أي جزء منه قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وتنفيذ جميع التزاماته الناشئة عن هذا العقد.

(فقرة اختيارية – شيكات الضمان)

إذا اتفق الطرفان على تقديم شيكات ضمان، يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه سلم إلى الطرف الأول (المؤجر) عدد (عدد الشيكات) شيكات مسحوبة على بنك (اسم البنك)، بأرقام (أرقام الشيكات)، وقيمة كل منها (مبلغ الشيك)، أو بإجمالي مبلغ وقدره (إجمالي قيمة الشيكات)، وذلك على سبيل الضمان لتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد، وبصفة خاصة سداد الأجرة والمبالغ المستحقة والتعويضات والالتزامات المالية الأخرى، ولا تُعد هذه الشيكات وفاءً بأي مبلغ مستحق.

ولا يجوز للطرف الأول تقديم أي من شيكات الضمان للحصول أو اتخاذ أي إجراء بشأنها إلا عند تحقق سبب استحقاقها قانوناً وإخلال الطرف الثاني بالالتزامات المضمونة بها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، ودون إخلال بحقه في المطالبة بأي مبالغ أخرى مستحقة إذا تجاوزت قيمة الالتزامات قيمة شيكات الضمان.

وفي حالة استيفاء أي مبلغ من شيكات الضمان أو خصم أي جزء من مبلغ التأمين أثناء سريان هذا العقد، يلتزم الطرف الثاني، خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إخطاره بذلك، باستكمال مبلغ التأمين أو تسليم شيك أو شيكات ضمان بديل ذات القيمة أو بالقيمة اللازمة لاستكمال الضمان المتفق عليه، بحسب الأحوال، وإلا غُد ذلك إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا العقد يخول الطرف الأول مباشرة الحقوق المقررة له بموجب المادة (15) من هذا العقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.

ويلتزم الطرف الأول برد شيكات الضمان أو ما تبقى منها إلى الطرف الثاني فور انقضاء جميع الالتزامات المضمونة بها، وبعد انتهاء العلاقة الإيجارية ورد العين المؤجرة وتسوية جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاق كتابي يقضي بغير ذلك.

ويجوز للطرفين، عند رد شيكات الضمان أو إبراء الذمة النهائية، تحرير محضر تسوية أو مخالصة نهائية يثبت به أرقام الشيكات المرتدة وما يفيد استلامها، ويوقع عليه الطرفان، وذلك دون أن يكون تحرير هذا المحضر شرطاً لرد الشيكات أو لانقضاء الالتزامات متى ثبت ذلك بأي وسيلة قانونية أخرى.

3. رد مبلغ التأمين: يلتزم الطرف الأول برد مبلغ التأمين أو المتبقي منه، بحسب الأحوال، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ انتهاء هذا العقد، وإخلاء العين المؤجرة وردها وفقًا لأحكامه، وتقديم الطرف الثاني ما يفيد سداد أو تسوية جميع مستحقات المرافق والخدمات والرسوم المستحقة عن مدة انتفاعه بالعين المؤجرة، متى كانت تلك المخالفات أو التسويات متاحة بطبيعتها، وبعد التحقق من تنفيذ الطرف الثاني لجميع التزاماته الناشئة عن هذا العقد.

ويتم رد مبلغ التأمين دون أي فوائد أو عوائد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

4. حق الخصم من مبلغ التأمين: يجوز للطرف الأول أن يخصم من مبلغ التأمين جميع المبالغ المستحقة له بموجب هذا العقد، بما في ذلك الأجرة، وقيمة استهلاك المرافق والخدمات، والرسوم، والمصروفات، والتعويضات، وقيمة التلف أو الضرر غير الناشئ عن الاستعمال المعتاد، أو أي التزام مالي آخر مترتب في ذمة الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الأول برد الرصيد المتبقي من مبلغ التأمين – إن وجد – ويقدم للطرف الثاني، بناءً على طلبه، بيانًا بأوجه الخصم مؤيدًا بما يتوافر من مستندات.

وإذا تجاوزت قيمة المستحقات مبلغ التأمين، التزم الطرف الثاني بسداد الفرق فور مطالبته به، ولا يترتب على خصم مبلغ التأمين أو استفادته سقوط حق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما يجاوز قيمته.

5. استقلال مبلغ التأمين عن الأجرة: يُعد مبلغ التأمين ضمانًا مستقلًا عن الأجرة وسائر الالتزامات المالية الناشئة عن هذا العقد، ولا يجوز للطرف الثاني اعتباره مقابلًا للأجرة المستحقة عن أي فترة إيجارية، أو خصمه منها، أو إجراء مقاصة عليه أثناء سريان هذا العقد، ولو كانت العلاقة الإيجارية في مراحلها الأخيرة، ويظل ملتزمًا بسداد الأجرة وجميع الالتزامات المالية الأخرى في مواعيد استحقاقها حتى انتهاء العلاقة الإيجارية ورد العين المؤجرة وتسوية جميع الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

6. عدم جواز اعتبار مبلغ التأمين أو شيكات الضمان وفاءً بالالتزامات المالية: لا يجوز للطرف الثاني اعتبار مبلغ التأمين أو أي شيكات ضمان – إن وجدت – كليًا أو جزئيًا وفاءً بالأجرة أو بأي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد، كما لا يجوز له الامتناع عن سداد أي من التزاماته المالية أو تأجيل الوفاء بها استنادًا إلى وجود مبلغ التأمين أو شيكات الضمان.

ولا يحول وجود مبلغ التأمين أو شيكات الضمان – إن وجدت – دون حق الطرف الأول في المطالبة بالوفاء بجميع المبالغ المستحقة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية أو التمسك بالحقوق المقررة له بموجب هذا العقد أو القانون، كما لا يخل استعمال أي منهما بحقه في الرجوع على الطرف الثاني بما يجاوز قيمتهما من مبالغ أو تعويضات أو التزامات مالية أخرى.

المادة الثامنة: الأجرة وآلية سدادها

. القيمة الإيجارية: اتفق الطرفان على أن تكون القيمة الإيجارية المستحقة عن كل (شهر / سنة) مبلغًا وقدره (مبلغ الإيجار) جنيهاً 1 مصرياً (فقط المبلغ بالاحرف جنيهاً مصرياً لا غير)، ويلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسدادها في المواعيد وفقاً لآلية السداد المنصوص عليها في هذا العقد.

(%) اعتباراً من بداية 10. الزيادة الدورية (إن وجدت): إذا اتفق الطرفان على زيادة دورية في القيمة الإيجارية، تزداد الأجرة بنسبة (2) كل سنة إيجارية جديدة، وتحتسب الزيادة على آخر قيمة إيجارية مستحقة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

3. ميعاد استحقاق الأجرة: تستحق الأجرة مقدماً عن كل فترة إيجارية، ويلتزم الطرف الثاني بسدادها في موعد أقصاه يوم (أقصى تاريخ في الشهر لسداد الأجرة) من كل فترة إيجارية، وإذا صادف ميعاد الاستحقاق عطلة رسمية، امتد ميعاد السداد إلى أول يوم عمل تالي لها.

. آلية السداد: تُسدد الأجرة بإحدى وسائل السداد التي يتفق عليها الطرفان، وتشمل السداد النقدي بموجب إيصال موقع من الطرف الأول، أو التحويل البنكي، أو الإيداع بالحساب البنكي، أو التحويل عبر المحافظ الإلكترونية، أو تطبيق إنستاباي، أو أي وسيلة سداد أخرى يتفق عليها الطرفان كتابةً، ولا تُعد الأجرة مسددة إلا بتمام استلام الطرف الأول لقيمتها، أو بقيدها في حسابه، أو بثبوت الوفاء بها وفقاً لوسيلة السداد المتفق عليها.

ويُعد إيصال السداد، أو إشعار التحويل، أو أي مستند صادر عن وسيلة السداد المتفق عليها، دليلاً على الوفاء بقيمة الأجرة في حدود المبلغ الثابت به، وذلك دون إخلال بوسائل الإثبات المقررة قانوناً.

5. التأخير في سداد الأجرة: إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد الأجرة أو أي جزء منها بعد حلول ميعاد استحقاقها، ومنح مهلة سماح 5 اضعاف الأجرة اليومية) جنيهاً مصرياً عن 3) أيام من تاريخ الاستحقاق دون تمام السداد، التزم بأداء تعويض اتفاقي قدره (7 قدرها) كل يوم تأخير، يبدأ احتسابه من اليوم التالي لانتهاء مهلة السماح وحتى تمام السداد.

ولا يحول استحقاق هذا التعويض دون حق الطرف الأول في المطالبة بالأجرة المستحقة، أو التمسك بأحكام المادة (15) من هذا العقد متى تحققت حالات الفسخ المنصوص عليها فيها، أو المطالبة بالتعويض عما يجاوز قيمة التعويض الاتفاقي إذا ثبت قانوناً أن الضرر الفعلي يجاوز قيمته، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

6. الالتزام بسداد الأجرة: يلتزم الطرف الثاني بسداد الأجرة كاملة في مواعيد استحقاقها، ولا يجوز له الامتناع عن سدادها، أو حبسها، أو خصم أي جزء منها، أو إجراء مقاصة عليها، أو تعليق الوفاء بها بسبب أي نزاع يتعلق بتنفيذ هذا العقد، إلا بموافقة كتابية صريحة من الطرف الأول أو بموجب حكم قضائي واجب النفاذ.

ويظل مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (7) من هذا العقد ضمناً مستقلاً لتنفيذ التزامات الطرف الثاني، ولا يجوز اعتباره وفاءً بالأجرة أو بأي التزام مالي آخر إلا وفقاً لأحكام تلك المادة.

(فقرة اختيارية – إذا كانت الأجرة خاضعة لضريبة القيمة المضافة)

إذا كانت القيمة الإيجارية أو أي مبالغ مستحقة بموجب هذا العقد خاضعة لضريبة القيمة المضافة أو لأي ضريبة مماثلة تُفرض قانوناً، التزم الطرف الثاني بسداد الضريبة المستحقة بالإضافة إلى القيمة الإيجارية، وذلك وفقاً للنسبة المقررة قانوناً وقت استحقاقها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ويلتزم الطرف الأول، متى كان خاضعاً قانوناً لأحكام الضريبة على القيمة المضافة، بإصدار الفاتورة أو المستند الضريبي الذي يوجبه القانون وتسليمه للطرف الثاني وفقاً للإجراءات والمواعيد المقررة قانوناً، وذلك دون إخلال بالالتزامات الضريبية المقررة قانوناً على أي من الطرفين.

المادة التاسعة: التزامات الطرف الثاني (المستأجر) والصيانة

1. المحافظة على العين المؤجرة: يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بالمحافظة على العين المؤجرة وجميع ملحقاتها ومراقبتها وتجهيزاتها، واستعمالها بعناية الشخص المعتاد وبما يتفق مع النشاط المحدد بهذا العقد، والامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق ضرر بالعين المؤجرة أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة أو بالوحدات المجاورة، ويكون مسؤولاً عن جميع الأضرار الناشئة عن فعله أو إهماله أو عن فعل تابعيه أو العاملين لديه أو من يسمح لهم باستعمال العين المؤجرة أو دخولها.

2. الصيانة والإصلاحات: يتحمل الطرف الثاني جميع أعمال الصيانة الدورية والبسيطة والإصلاحات الناتجة عن الاستعمال المعتاد للعين المؤجرة، ويلتزم بالمحافظة عليها وجميع ملحقاتها ومراقبتها وتجهيزاتها بحالة صالحة للاستعمال طوال مدة العقد.

ولا يمتد هذا الالتزام إلى أعمال الصيانة الجهرية أو الإصلاحات الإنشائية أو معالجة العيوب الخفية أو أي عيوب غير ناشئة عن استعمال الطرف الثاني، والتي يلتزم بها الطرف الأول وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا العقد، ما لم يكن سببها رجوعاً إلى فعل الطرف الثاني أو إهماله أو مخالفته لأحكام هذا العقد.

3. الإبلاغ عن الأعطال: يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فور علمه بأي عيب أو تلف أو خلل جسيم يطرأ على العين المؤجرة أو مراقبتها أو عناصرها الإنشائية أو تجهيزاتها الأساسية، متى كان من شأنه تعريضها للضرر أو زيادة جسامته.

وفي الحالات العاجلة التي يترتب على التأخير في الإبلاغ عنها احتمال تفاقم الضرر، كحالات تسرب المياه أو الأعطال الكهربائية الخطرة أو الحريق أو أي حالة مماثلة، يلتزم الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول فوراً بأي وسيلة اتصال سريعة متفق عليها بين الطرفين، مثل الاتصال الهاتفي أو تطبيق واتساب أو غيرهما من وسائل الاتصال الواردة بالمادة (18) من هذا العقد، على أن يُتبع ذلك بالإخطار وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بتلك المادة متى كان ذلك لازماً.

ويكون الطرف الثاني مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تنشأ نتيجة تأخره أو امتناعه عن هذا الإخطار، متى ثبتت علاقة السببية بين ذلك التأخير والضرر.

4. الالتزام بالقوانين واللوائح: يلتزم الطرف الثاني بجميع القوانين واللوائح والقرارات والاشتراطات المنظمة لمزاولة النشاط محل الإيجار، كما يلتزم بجميع اللوائح والتعليمات الصادرة عن إدارة العقار أو المبنى الإداري أو المجمع الإداري أو اتحاد الشاغلين – إن وجدت – وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا العقد أو القواعد القانونية الأمر.

5. المسؤولية عن الأضرار والمخالفات: يتحمل الطرف الثاني وحده جميع الآثار القانونية والمالية المترتبة على استعماله للعين المؤجرة أو مباشرته للنشاط بها، ويلتزم بتعويض الطرف الأول عن جميع الأضرار والخسائر والمطالبات والغرامات والمصروفات التي تلحق به بسبب مخالفته لأحكام هذا العقد أو القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة، أو بسبب أفعال تابعيه أو العاملين لديه أو من يسمح لهم باستعمال العين المؤجرة أو دخولها.

6. المحافظة على العين المؤجرة والأجزاء المشتركة: يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على نظافة العين المؤجرة وجميع الأجزاء التي تقع تحت حيازته، وعدم إشغال الممرات أو المداخل أو المصاعد أو السلالم أو مخارج الطوارئ أو أماكن انتظار السيارات أو أي جزء من الأجزاء المشتركة بالمخالفة للقانون أو للوائح إدارة العقار أو المبنى الإداري أو اتحاد الشاغلين – إن وجدت – كما يتحمل وحده جميع المخالفات والغرامات والمطالبات والتعويضات الناشئة عن مخالفة ذلك.

(فقرة اختيارية – إذا كانت طبيعة النشاط تستلزم استقبال العملاء أو الزائرين)

إذا كانت طبيعة النشاط تستلزم استقبال العملاء أو الزائرين أو المترددين على العين المؤجرة، يلتزم الطرف الثاني بتنظيم حركة الدخول والخروج، والمحافظة على نظافة العين المؤجرة ومحيطها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل عدم إعاقة استعمال الأجزاء المشتركة أو الإضرار بباقي الشاغلين أو مرتادي العقار، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة.

7. الإخلال بالتزامات هذه المادة: يُعد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة إخلالاً جوهرياً يخول الطرف الأول الحق في التمسك بأحكام المادة (15) من هذا العقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بإزالة المخالفة، أو إصلاح الأضرار، أو المطالبة بالتعويض المستحق وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

المادة العاشرة: التزامات الطرف الأول (المؤجر) والصيانة الجوهرية

1. تسليم العين المؤجرة: يلتزم الطرف الأول (المؤجر) بتسليم العين المؤجرة إلى الطرف الثاني (المستأجر) في الموعد المتفق عليه، بالحالة المبينة بهذا العقد، وبمحضر الاستلام والجرد – إن وجد – صالحة للانتفاع بالغرض المحدد بهذا العقد، وبجميع ملحقاتها وتجهيزاتها المتفق على تسليمها، وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

2. ضمان الانتفاع بالعين المؤجرة: يضمن الطرف الأول للطرف الثاني الانتفاع الهادئ بالعين المؤجرة طوال مدة هذا العقد، ويلتزم بعدم التعرض له في انتفاعه بها، كما يضمن عدم التعرض الصادر من تابعيه، ويضمن التعرض القانوني الصادر من الغير، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون.

3. الصيانة الجوهرية: يلتزم الطرف الأول بإجراء أعمال الصيانة الجوهرية والإصلاحات الإنشائية اللازمة للمحافظة على سلامة العين المؤجرة وصلاحياتها للانتفاع بالغرض المتفق عليه، متى كان سببها غير راجع إلى فعل أو إهمال الطرف الثاني أو تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على العين المؤجرة بسبب نشاطه، وذلك دون إخلال بما يلتزم به الطرف الثاني من أعمال الصيانة والإصلاحات التي تقع على عاتقه وفقاً لأحكام هذا العقد.

ويلتزم الطرف الأول، متى أخطر بوجود عيب أو خلل يستوجب الصيانة الجوهرية، بالشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته دون تأخير غير مبرر، وبالسرية التي تقتضيها طبيعة العيب ودرجة خطورته، وذلك بحسب ظروف كل حالة، وما لم يوجد مانع قانوني أو سبب أجنبي يحول دون ذلك.

4. الضرائب والالتزامات المالية: يتحمل الطرف الأول الضرائب العقارية والرسوم والالتزامات المالية التي يفرضها القانون على ملكية العين المؤجرة، بينما يتحمل الطرف الثاني جميع الضرائب والرسوم والالتزامات المالية التي تفرض بسبب نشاطه أو استغلاله للعين المؤجرة أو استخراج التراخيص أو السجلات أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لمباشرة نشاطه، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون.

(فقرة اختيارية – التأمين على النشاط والمسؤولية المدنية)

إذا كانت طبيعة النشاط الممارس بالعين المؤجرة، أو القوانين أو اللوائح أو اشتراطات الجهات المختصة، أو اتفاق الطرفين، تستوجب وجود تغطية تأمينية، يلتزم الطرف الثاني (المستأجر)، وعلى نفقته الخاصة، بإبرام والحفاظ على سريان وثيقة أو وثائق التأمين اللازمة التي تغطي المخاطر المرتبطة بالنشاط الممارس بالعين المؤجرة، وبوجه خاص التأمين ضد الحريق والانفجار والمسؤولية المدنية تجاه الغير، وأي أخطار أخرى تفرضها طبيعة النشاط أو القوانين أو اللوائح أو الجهات المختصة، وذلك لدى شركة تأمين مرخص لها بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية.

ويلتزم الطرف الثاني بتجديد وثائق التأمين طوال مدة العقد، وسداد أقساطها في مواعيدها، وتقديم ما يثبت سريانها إلى الطرف الأول كلما طلب ذلك.

ولا يترتب على وجود هذه التغطية التأمينية إعفاء الطرف الثاني من أي مسؤولية أو التزام أو تعويض يترتب عليه بموجب هذا العقد أو القانون، كما لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن عدم كفاية التغطية التأمينية أو انتهاء سريانها أو رفض شركة التأمين صرف التعويض لأي سبب.

ويُعد عدم إبرام وثائق التأمين المنصوص عليها في هذه الفقرة، أو انقضاء سريانها دون تجديدها، أو عدم تقديم ما يثبت سريانها بعد إخطار الطرف الأول، إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا العقد، يخول الطرف الأول مباشرة الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا العقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.

5. دخول العين المؤجرة لإجراء الصيانة: إذا استلزمت أعمال الصيانة الجوهريّة أو الإصلاحات الإنشائية دخول العين المؤجرة، التزم الطرف الثاني بتمكين الطرف الأول أو من يفوضه من دخولها بعد إخطاره قبل موعد مناسب، على أن يتم ذلك – كلما أمكن – خلال أوقات العمل المعتادة، وبما لا يؤدي إلى تعطيل نشاط الطرف الثاني إلا بالقدر اللازم لإجراء تلك الأعمال.

وفي حالات الخطر أو الضرورة أو ما يقتضي التدخل العاجل للحيلولة دون وقوع ضرر جسيم أو الحد من آثاره، يجوز للطرف الأول أو من يفوضه دخول العين المؤجرة دون انتظار الإخطار المسبق، على أن يقتصر ذلك على القدر اللازم لمواجهة حالة الضرورة، مع اتخاذ ما يلزم للمحافظة على محتويات العين المؤجرة وعدم تعطيل نشاط الطرف الثاني إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.

6. الإخلال بأحكام هذه المادة: إذا أخل أي من الطرفين بأي من الالتزامات الجوهريّة المنصوص عليها في هذه المادة، جاز للطرف المتضرر مطالبته بتنفيذ التزامه أو إزالة سبب الإخلال وفقاً لأحكام هذا العقد، وله التمسك بأحكام المادة (15) من هذا العقد متى توافرت شروطها، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض أو بأي حقوق أخرى يقررها هذا العقد أو القانون.

المادة الحادية عشرة: التعديلات والتجهيزات والتحسينات بالعين المؤجرة

1. التجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط: يجوز للطرف الثاني (المستأجر)، وعلى نفقته الخاصة، إجراء أعمال التجهيز اللازمة لمباشرة النشاط المحدد بهذا العقد، بما في ذلك أعمال الديكور الداخلي، وتركيب الأثاث المكتبي، والقواطع الداخلية غير الإنشائية، وأجهزة الحاسب الآلي، وشبكات البيانات والاتصالات، ووحدات الإضاءة، وأنظمة التكييف الداخلية، وكاميرات المراقبة، وأنظمة الإنذار، وأنظمة التحكم في الدخول، وغيرها من التجهيزات التي تقتضيها طبيعة النشاط، وذلك بشرط ألا يترتب على تلك الأعمال أي مساس بالعناصر الإنشائية للعين المؤجرة أو بالمرافق الرئيسية أو بالأجزاء المشتركة أو بحقوق باقي شاغلي العقار، وألا تخالف القوانين أو اللوائح أو الاشتراطات الفنية أو تعليمات إدارة العقار أو المبنى أو المجمع الإداري – إن وجدت.

2. الأعمال التي تستوجب موافقة الطرف الأول: لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي أعمال يترتب عليها تغيير في الهيكل الإنشائي للعين المؤجرة أو العقار، أو المساس بالعناصر المعمارية أو الواجهة الخارجية، أو إجراء تعديلات على المرافق الرئيسية أو الأنظمة الكهربائية أو الصحية أو الميكانيكية الأساسية أو أنظمة مكافحة الحريق أو الأنظمة المشتركة بالمبنى، أو أي أعمال لا يجوز قانوناً إجراؤها إلا بمعرفة المالك أو بعد موافقته، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون إخلال بالتزام الطرف الثاني بالحصول على جميع التراخيص أو الموافقات التي تفرضها القوانين أو اللوائح أو الجهات المختصة.

3. تنفيذ الأعمال والمسؤولية عنها: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع أعمال التجهيز أو التعديل وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها، وبواسطة جهات أو فنيين متخصصين متى اقتضت طبيعة العمل ذلك، ويتحمل وحده جميع التكاليف والمصروفات والرسوم والتراخيص والالتزامات المتعلقة بهذه الأعمال، كما يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار أو مطالبات أو مخالفات تنشأ بسبب تنفيذها أو تشغيلها.

ويلتزم الطرف الثاني بعد الانتهاء من الأعمال بإزالة جميع المخلفات والأنقاض الناتجة عنها، والمحافظة على نظافة العين المؤجرة والأجزاء المشتركة، وإصلاح أي تلف يكون قد لحق بالعين المؤجرة أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة بسبب تنفيذ تلك الأعمال.

4. مصير التجهيزات والتحسينات عند انتهاء العقد: تظل المنقولات والتجهيزات القابلة للفصل دون إحداث ضرر بالعين المؤجرة أو العقار ملكاً للطرف الثاني، ويجوز له إزالتها عند انتهاء العلاقة الإيجارية، بشرط إعادة العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها وقت التسليم، وإزالة جميع آثار التركيب أو التثبيت، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

أما التركيبات أو التحسينات أو الأعمال الثابتة التي لا يمكن فصلها إلا بإحداث ضرر بالعين المؤجرة أو العقار، فتؤول ملكيتها إلى الطرف الأول عند انتهاء العلاقة الإيجارية دون مقابل أو تعويض للطرف الثاني، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

وللطرف الأول، بدلاً من الإبقاء على تلك التركيبات أو التحسينات، أن يطلب من الطرف الثاني إزالتها وإعادة العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها وقت التسليم، وذلك على نفقة الطرف الثاني، متى كانت تلك الأعمال قد أجريت بناءً على موافقته أو وفقاً لأحكام هذا العقد، ودون إخلال بحقه في مطالبة الطرف الثاني بإزالة أي أعمال تمت بالمخالفة لأحكام هذا العقد أو بالتعويض عن الأضرار الناشئة عنها.

(فقرة اختيارية – اللافتات ولوحات التعريف بالشركة)

يجوز للطرف الثاني تركيب لوحة تعريفية أو لافتة تحمل اسمه أو علامته التجارية أو نشاطه في الأماكن المخصصة لذلك داخل العقار أو على باب العين المؤجرة أو في دليل المبنى، بشرط الالتزام بالقوانين واللوائح والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، ومراعاة تعليمات إدارة العقار أو المبنى أو المجمع الإداري – إن وجدت – وألا يترتب على ذلك إضرار بالعقار أو بالأجزاء المشتركة أو بحقوق الغير.

ويلتزم الطرف الثاني عند انتهاء العلاقة الإيجارية بإزالة تلك اللوحات أو اللافتات، وإزالة جميع آثار تثبيتها، وإعادة الموضع إلى حالته الأصلية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

5. إزالة الأعمال المخالفة: إذا قام الطرف الثاني بتنفيذ أي أعمال أو تجهيزات أو تعديلات بالمخالفة لأحكام هذه المادة، جاز للطرف الأول مطالبة كتابةً بإزالة المخالفة وإعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إخطاره، أو خلال أي مدة أخرى تستوجبها طبيعة المخالفة أو تحددها الجهات المختصة.

فإذا لم يقم الطرف الثاني بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة، جاز للطرف الأول تنفيذ الإزالة أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة الطرف الثاني، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض أو مباشرة أي حق آخر يقرره هذا العقد أو القانون.

6. الإخلال بأحكام هذه المادة: يُعد إجراء أي تعديلات أو إنشاءات أو تجهيزات بالمخالفة لأحكام هذه المادة، أو تنفيذ أعمال يترتب عليها الإضرار بالعين المؤجرة أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة، أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الاشتراطات الفنية أو تعليمات الجهات المختصة، إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا العقد، ويحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بإزالة المخالفة أو تنفيذها على نفقته أو إعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية أو المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به، وذلك دون إخلال بحقه في التمسك بأحكام المادة (15) من هذا العقد متى توافرت شروطها.

المادة الثانية عشرة: المرافق والعدادات والخدمات

1. استهلاك المرافق والخدمات: يلتزم الطرف الثاني (المستأجر)، اعتباراً من تاريخ تسلمه الفعلي للعين المؤجرة وحتى تاريخ إخلائها وردها فعلياً إلى الطرف الأول (المؤجر)، بسداد جميع قيمة استهلاك المرافق والخدمات الخاصة بالعين المؤجرة، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي - إن وجد - والاتصالات والإنترنت وأي مرافق أو خدمات أخرى مرتبطة بها، وذلك وفقاً للاستهلاك الفعلي أو لما تقرره الجهات المختصة أو الجهة القائمة على إدارة العقار، بحسب الأحوال.

وإذا كانت أي من المرافق أو الخدمات تُدار بعدد مشترك أو بنظام توزيع جماعي، التزم الطرف الثاني بسداد حصته من الاستهلاك أو الرسوم وفقاً لما تحدده الجهة المختصة أو شركة الإدارة أو النظام المعمول به بالعقار أو وفقاً لما يتفق عليه الطرفان كتابةً.

2. بيانات العدادات: تثبت بيانات العدادات الخاصة بالعين المؤجرة - إن وجدت - ضمن بيانات هذا العقد أو بمحضر الاستلام والجرد - إن وجد - أو بملحق مستقل يُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ويشمل ذلك رقم كل عداد ونوعه وحالته وقراءة العداد عند التسليم، متى كانت طبيعة العداد تسمح بذلك.

3. الرسوم والخدمات المشتركة وأعمال التشغيل والإدارة: يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع الرسوم والمقابل المالي المستحق عن الخدمات المشتركة وأعمال التشغيل والصيانة والإدارة ورسوم اتحاد الشاغلين أو شركة الإدارة أو المبنى الإداري أو المجمع الإداري أو الكمبوند - إن وجدت - وذلك عن مدة انتفاعه بالعين المؤجرة، متى كانت تلك الرسوم مرتبطة بشغل العين أو الانتفاع بها أو بممارسة النشاط من خلالها.

ولا يجوز للطرف الثاني الامتناع عن سداد تلك الرسوم أو خصمها من أي مبالغ مستحقة للطرف الأول بحجة عدم الانتفاع ببعض الخدمات، متى كانت مفررة على شاغلي الوحدات أو مرتبطة بإدارة العقار أو تشغيله.

4. التعامل مع المرافق والعدادات: لا يجوز للطرف الثاني العبث بالعدادات أو التوصيلات أو الشبكات أو المرافق الرئيسية الخاصة بالعين المؤجرة، أو إجراء أي تعديل عليها، أو طلب نقلها أو فصلها أو إعادة توصيلها أو تعديل بيانات التعاقد الخاصة بها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون إخلال بما قد تتطلبه القوانين أو تعليمات الجهات المختصة.

كما يتحمل الطرف الثاني وحده جميع المسؤوليات والمصروفات والغرامات والتعويضات الناشئة عن أي عبث أو استعمال غير مشروع للمرافق أو العدادات أو التوصيلات إذا كان راجعاً إليه أو إلى تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على العين المؤجرة بسبب نشاطه.

5. التعاقد مع مقدمي الخدمات: إذا استلزم طبيعة النشاط إبرام عقود مستقلة مع الجهات المختصة أو مقدمي خدمات الاتصالات أو الإنترنت أو غيرها من الخدمات، التزم الطرف الثاني بإبرام تلك العقود باسمه وعلى نفقته الخاصة، وسداد جميع الرسوم والمستحقات الناشئة عنها، وإنهاء أو تسوية أو نقل تلك التعاقدات عند انتهاء العلاقة الإيجارية وفقاً لطبيعتها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

ولا يترتب على انتهاء هذا العقد انتقال أي من تلك التعاقدات أو الالتزامات إلى الطرف الأول، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

6. المخالصات والتسوية عند انتهاء العقد: يلتزم الطرف الثاني، عند انتهاء هذا العقد وإخلاء العين المؤجرة، بسداد جميع المستحقات المتعلقة بالمرافق والخدمات والرسوم وأعمال التشغيل والإدارة المستحقة عن مدة انتفاعه بالعين، كما يلتزم - متى كان ذلك ممكنًا قانونيًا أو عمليًا - بتقديم ما يفيد سدادها أو تسويتها أو تقديم المخالصات أو آخر الفواتير أو أي مستندات صادرة من الجهات المختصة أو الجهة القائمة على الإدارة، وذلك إذا طلب الطرف الأول ذلك.

وفي حال تعذر إصدار المخالصة النهائية أو الفاتورة الختامية وقت الإخلاء بسبب طبيعة إجراءات الجهة المختصة، يظل الطرف الثاني ملتزمًا بسداد أي مبالغ تخص مدة انتفاعه بالعين فور استحقاقها.

وتُراعى تلك المستحقات عند تسوية مبلغ التأمين وفقًا لأحكام المادة (7) من هذا العقد، ويجوز للطرف الأول خصم ما يثبت استحقاقه منها وفقًا لأحكام العقد، مع التزامه برد الرصيد المتبقي - إن وجد - خلال المدة المقررة.

7. الإخلال بأحكام هذه المادة: يُعد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة إخلالًا جوهريًا بأحكام هذا العقد، ويترتب عليه تطبيق أحكام المادة (15) الخاصة بالفسخ والإخلال بالعقد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بسداد جميع المبالغ المستحقة، أو إزالة المخالفة، أو إعادة المرافق إلى حالتها الأصلية، أو المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار والخسائر التي تلحق به وفقًا لأحكام هذا العقد والقانون.

المادة الثالثة عشرة: تسليم العين المؤجرة وانتقال الحيازة

1. تسليم العين المؤجرة: يلتزم الطرف الأول (المؤجر) بتسليم العين المؤجرة إلى الطرف الثاني (المستأجر) في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، بالحالة المبينة بهذا العقد، وبما يجعلها صالحة للانتفاع بالغرض المحدد فيه، وخالية من أي شاغل أو مانع يحول دون الانتفاع بها، وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، مع تسليم جميع الملحقات والمرافق والتجهيزات المتفق عليها.

فإذا تأخر الطرف الأول في تسليم العين المؤجرة لسبب يرجع إليه، كان للطرف الثاني مباشرة الحقوق التي يقررها له هذا العقد والقانون، وذلك دون إخلال بما قد يتفق عليه الطرفان كتابةً.

ويُعد توقيع الطرفين على محضر الاستلام والجرد - إن وجد - الدليل الأساسي على تمام التسليم، وفي حال عدم وجوده يُعد استلام الطرف الثاني للعين المؤجرة أو بدء انتفاعه بها أو تمكينه من حيازتها الفعلية قرينة على حصول التسليم، وذلك دون إخلال بما يقرره القانون أو هذا العقد بشأن العيوب الخفية أو الالتزامات المستمرة التي تقع على عاتق الطرف الأول.

2. انتقال الحيازة ومسؤولية الانتفاع: تنتقل إلى الطرف الثاني، اعتبارًا من تاريخ التسليم الفعلي للعين المؤجرة، الحيازة المادية بقصد الانتفاع بها واستعمالها وفقًا لأحكام هذا العقد، كما تنتقل إليه مسؤولية المحافظة عليها واستعمالها في الحدود المقررة بهذا العقد والقانون.

ولا يخل انتقال الحيازة بالالتزامات الطرف الأول المتعلقة بضمان الانتفاع الهادئ، أو الصيانة الجوهرية، أو معالجة العيوب التي يلتزم بها قانونًا أو اتفاقًا.

3. انتقال المسؤولية عن الاستعمال والنشاط: يتحمل الطرف الثاني، اعتبارًا من تاريخ التسليم الفعلي، جميع المسؤوليات والالتزامات الناشئة عن شغله للعين المؤجرة أو الانتفاع بها أو مباشرة النشاط فيها، بما في ذلك ما ينشأ عن فعله أو إهماله أو فعل تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على العين المؤجرة بسبب نشاطه، من أضرار أو مخالفات أو غرامات أو جزاءات أو مطالبات أو تعويضات.

ولا يمتد هذا الالتزام إلى الأضرار أو العيوب أو المخالفات السابقة على تاريخ التسليم، أو إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الطرف الأول بموجب هذا العقد أو أحكام القانون.

4. محضر الاستلام والجرد (إن وجد): إذا حرر الطرفان محضر استلام وجرد مستقل للعين المؤجرة، فيُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً لأحكامه، وتكون له ذات الحجية فيما تضمنه من بيانات تتعلق بحالة العين المؤجرة وملحقاتها وتجهيزاتها ومحتوياتها – إن وجدت – وبيانات العدادات وقرائنها، والمفاتيح، وبطاقات أو أجهزة أو أكواد الدخول، وأي بيانات أخرى يوقع عليها الطرفان.

ويُعمل بما ورد في محضر الاستلام والجرد فيما لا يتعارض مع أحكام هذا العقد، ويُعد المرجع في بيان حالة العين المؤجرة عند التسليم، ويلتزم الطرف الثاني بردها عند انتهاء العلاقة الإيجارية بالحالة الثابتة به، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستعمال المشروع وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

المادة الرابعة عشرة: إخلاء العين المؤجرة وردها

1. الالتزام بإخلاء ورد العين المؤجرة: يلتزم الطرف الثاني (المستأجر)، عند انتهاء مدة هذا العقد أو انتهاء العلاقة الإيجارية لأي سبب، بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى الطرف الأول (المؤجر) في الموعد المحدد لذلك، بالحالة التي تسلمها عليها وفقاً لأحكام هذا العقد ومحضر الاستلام والجرد – إن وجد – مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستعمال المشروع.

ويلتزم الطرف الثاني عند الرد بأن تكون العين المؤجرة خالية من الأشخاص والمنقولات والأثاث والمعدات والأجهزة والتجهيزات واللافتات وأي متعلقات تخصه، متى كان ملتزماً بإزالتها وفقاً لأحكام هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ويُعد رد العين المؤجرة متحققاً بتسليم حيازتها الفعلية إلى الطرف الأول أو من يمثله قانوناً، وتمكينه من الانتفاع بها دون عائق.

2. حالة العين المؤجرة عند الرد: يلتزم الطرف الثاني برد العين المؤجرة بجميع ملحقاتها ومراقفها وتجهيزاتها التي تسلمها، وبجميع المفاتيح وبطاقات أو أجهزة التحكم ووسائل أو أكواد الدخول، وأي أدوات أو مستندات أو ملحقات خاصة بها.

فإذا تبين عند الرد وجود أي تلف أو إتلاف أو نقص أو تعديلات أو أعمال تجاوز حدود الاستعمال المعتاد، وكان ذلك ناشئاً عن فعل الطرف الثاني أو إهماله أو فعل تابعيه أو العاملين لديه أو الأشخاص الذين سمح لهم بالدخول أو الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب نشاطه، التزم بإزالة الضرر وإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وقت التسليم، أو أداء تكلفة الإصلاح أو التعويض المستحق بحسب الأحوال، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في خصم ما يستحقه من مبلغ التأمين وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا العقد، أو الرجوع على الطرف الثاني بما يجاوز قيمة مبلغ التأمين إذا لم يكف لتغطية كامل المستحقات.

3. التأخر في الإخلاء والرد: إذا تأخر الطرف الثاني في إخلاء العين المؤجرة أو ردها بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، التزم بأداء التعويض الاتفاقي اليومي المنصوص عليه بهذا العقد – إن وجد – اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وجوب الإخلاء وحتى تاريخ الرد الفعلي للعين المؤجرة.

ولا يخل استحقاق هذا التعويض بحق الطرف الأول في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للمطالبة بالإخلاء، أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تجاوز قيمة التعويض الاتفاقي إذا كان ذلك مقتضى قانوناً، أو التمسك بأحكام المادة (15) من هذا العقد.

كما لا يترتب على تقاضي هذا التعويض، أو التأخر في اتخاذ إجراءات الإخلاء، أو استمرار شغل الطرف الثاني للعين المؤجرة، قيام علاقة إيجارية جديدة أو تجديد هذا العقد أو امتداده، ما لم يوجد اتفاق كتابي صريح بين الطرفين.

4. المنقولات والتجهيزات المتروكة: إذا ترك الطرف الثاني داخل العين المؤجرة، بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، أي منقولات أو أثاثاً أو معدات أو أجهزة أو تجهيزات أو متعلقات تخصه، يلتزم بإزالتها خلال المدة المحددة له بموجب إخطار كتابي من الطرف الأول، على ألا تقل تلك المدة عن خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الإخطار.

فإذا انقضت تلك المدة دون قيامه بإزالتها، جاز للطرف الأول اتخاذ الإجراءات التي يجيزها القانون للمحافظة على تلك المنقولات أو نقلها أو تخزينها أو إيداعها لدى جهة مناسبة بحسب طبيعتها، وذلك على نفقة الطرف الثاني، دون إخلال بحقه في الرجوع عليه بجميع المصروفات والتكاليف والأضرار التي تترتب على بقائها.

ولا يُعد مجرد ترك تلك المنقولات أو التأخر في استلامها تنازلاً عنها أو ناقلاً لمملكتها إلى الطرف الأول، إلا في الأحوال التي يجيزها القانون أو بموجب اتفاق كتابي أو حكم قضائي.

5. محضر رد العين المؤجرة (إن وجد): إذا حرر الطرفان محضرًا مستقلًا لرد العين المؤجرة، عُذَّ جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملًا لأحكامه، وتكون له ذات الحجية فيما تضمنه من بيانات تتعلق بحالة العين المؤجرة وملحقاتها وتجهيزاتها، وبيانات العدادات وقراءاتها، والمفاتيح، وبطاقات أو أجهزة أو أكواد الدخول، وأي ملاحظات أو تحفظات يوقع عليها الطرفان.

ويُعد محضر الرد المرجع في إثبات حالة العين المؤجرة عند انتهاء العلاقة الإيجارية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا العقد.

وفي حال امتناع أحد الطرفين عن الحضور أو التوقيع على محضر الرد بعد إخطاره وفقًا لأحكام المادة (18) من هذا العقد، جاز للطرف الآخر إثبات حالة العين المؤجرة بالوسائل التي يجيزها القانون، وذلك دون إخلال بحق الطرف الممتنع في إثبات ما يخالف ذلك بالطرق القانونية.

6. المخالصة النهائية وبراءة الذمة: لا تبرأ ذمة الطرف الثاني من الالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلا بعد استكمال جميع الالتزامات الآتية:

أ- رد العين المؤجرة ردًا فعليًا وفقًا لأحكام هذا العقد.

ب- سداد جميع الأجرة والمبالغ المستحقة، بما في ذلك مستحقات المرافق والخدمات ورسوم التشغيل أو الإدارة وأي التزامات مالية أخرى ناشئة عن مدة الانتفاع.

ج- إزالة جميع التجهيزات أو التعديلات أو اللافتات أو التركيبات التي يلتزم بإزالتها وفقًا لأحكام هذا العقد.

د- تسليم جميع المفاتيح وبطاقات أو أجهزة التحكم ووسائل أو أكواد الدخول وسائر الملحقات الخاصة بالعين المؤجرة.

هـ- تقديم ما يتوافر من المخالصات أو ما يفيد تسوية مستحقات المرافق والخدمات، متى كان ذلك ممكنًا قانونًا أو عمليًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة (12) من هذا العقد.

و- تنفيذ جميع الالتزامات الأخرى الناشئة عن هذا العقد أو التي يثبت استحقاقها حتى تاريخ الرد الفعلي.

ولا يخل استكمال الإجراءات المتقدمة بحق الطرف الأول في خصم ما يثبت استحقاقه من مبلغ التأمين وفقًا لأحكام المادة (7) من هذا العقد، أو في التمسك بأحكام المادة (15) الخاصة بالفسخ والإخلال بالعقد، أو المطالبة بأي تعويضات أو حقوق أخرى يقررها هذا العقد أو القانون.

المادة الخامسة عشرة: الفسخ والإخلال بأحكام العقد

1. حالات الإخلال الجوهري والشرط الفاسخ الصريح: اتفق الطرفان على أن ارتكاب الطرف الثاني (المستأجر) لأي من الحالات المبينة بهذا البند يُعد إخلالًا جوهريًا وجسيمًا بالتزاماته العقدية، وقد اتفقا صراحةً على اعتبار تحقق أي من تلك الحالات سببًا للفسخ الصريح لهذا العقد.

ويُعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بقوة الاتفاق بين الطرفين عند تحقق أي من حالات الإخلال المنصوص عليها أدناه، دون حاجة إلى توجيه إنذار أو إعداء أو اتخاذ إجراء تمهيدي آخر، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، مع احتفاظ الطرف الأول (المؤجر) بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعمال آثار الفسخ، وبصفة خاصة طلب إخلاء العين المؤجرة واسترداد حيازتها والمطالبة بكافة الحقوق والتعويضات المستحقة.

وتشمل حالات الإخلال الجوهري والشرط الفاسخ الصريح ما يلي:

أ- التأخر في سداد الأجرة أو أي مبالغ مالية مستحقة وثابتة في ذمة الطرف الثاني بموجب هذا العقد، لمدة تجاوز المهلة المحددة بالمادة (8) من هذا العقد، وبعد تحقق شروط الاستحقاق والإجراءات المنصوص عليها بها.

ب- استعمال العين المؤجرة في غير الغرض المحدد بهذا العقد، أو في نشاط غير مشروع، أو تغيير طبيعة النشاط أو إضافة نشاط آخر جوهري دون الحصول على موافقة الطرف الأول أو الموافقات القانونية اللازمة متى كان ذلك واجبًا.

ج- التنازل عن هذا العقد أو عن أي حق ناشئ عنه، أو التأجير من الباطن، أو تمكين أي شخص من شغل العين المؤجرة أو الانتفاع بها كلياً أو جزئياً بالمخالفة لأحكام هذا العقد.

د- إجراء أي أعمال إنشائية أو تعديلات أو تركيبات جوهرية بالمخالفة لأحكام المادة (11) من هذا العقد، وخاصة إذا ترتب عليها إضرار بالعين المؤجرة أو العقار أو الأجزاء المشتركة أو المرافق الأساسية.

هـ- ارتكاب الطرف الثاني أو تابعيه أو العاملين لديه أو أي شخص يسمح له بالدخول إلى العين المؤجرة لأي فعل أو امتناع يترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بالعين المؤجرة أو العقار أو تهديد سلامة شاغليه أو ترتيب مسؤوليات أو مطالبات جوهرية على الطرف الأول.

و- ترك العين المؤجرة أو التخلي عنها أو إغلاقها لمدة ممتدة دون سبب مشروع، متى ترتب على ذلك الإضرار بحقوق الطرف الأول أو مخالفة الغرض الأساسي من الإيجار.

ز- عدم الالتزام باشتراطات السلامة أو الدفاع المدني أو التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لمباشرة النشاط، إذا ترتب على ذلك وقف النشاط أو غلق العين المؤجرة أو تعرض الطرف الأول أو العقار لأي مسؤولية قانونية.

ح- توقف الطرف الثاني نهائياً عن مباشرة النشاط محل الإيجار، أو فقدانه الصفة القانونية أو الترخيص اللازم لمباشرة النشاط، أو دخوله في التصفية، أو صدور حكم نهائي بإفلاسه، متى ترتب على ذلك تعذر تنفيذ التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا العقد، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

ولا يخل تحقق أي من حالات الفسخ الصريح السابقة بحق الطرف الأول في المطالبة بتنفيذ الالتزامات المستحقة أو استرداد العين المؤجرة أو التعويض عن الأضرار التي لحقت به، أو استعمال أي حق آخر مقرر بموجب هذا العقد أو القانون.

2. الإخلالات التي تستوجب الإعذار قبل الفسخ: في غير الحالات المنصوص عليها بالبند السابق، إذا أخل أي من الطرفين بأي التزام ناشئ عن هذا العقد ولم يتم بإزالة سبب الإخلال أو تنفيذ التزامه، وجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف المخل كتابةً ومنحه مهلة قدرها خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليه، أو أي مدة أخرى تقتضيها طبيعة الالتزام أو يحددها القانون.

فإذا انقضت تلك المهلة دون إزالة المخالفة أو تنفيذ الالتزام، كان للطرف المتضرر، بحسب الأحوال، الحق في طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض أو الجمع بين الحقوق التي يجيزها القانون.

3. آثار الفسخ أو انتهاء العلاقة الإيجارية: يترتب على فسخ العقد أو انتهائه لأي سبب، التزام الطرف الثاني بما يلي:

أ- إخلاء العين المؤجرة وردها إلى الطرف الأول وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا العقد، بالحالة التي يوجبها العقد مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستعمال المشروع.

ب- سداد جميع الأجرة والمبالغ المستحقة والمرافق والخدمات ورسوم التشغيل والإدارة وأي مصروفات أو التزامات مالية تقع على عاتقه بموجب هذا العقد حتى تاريخ الرد الفعلي للعين المؤجرة.

ج- إزالة جميع التجهيزات أو التعديلات أو اللافتات أو التركيبات التي يلتزم بإزالتها وفقاً لأحكام هذا العقد، وإعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية متى كان ذلك واجباً.

د- تسوية جميع الالتزامات المالية أو الأضرار التي يجوز خصمها من مبلغ التأمين وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا العقد، دون أن يترتب على ذلك سقوط حق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما يجاوز قيمة التأمين.

وذلك كله دون إخلال بحق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر يقرره العقد أو القانون.

4. عدم التنازل عن الحقوق أو اعتبار المهلة تجديدًا للعقد: لا يُعد قبول أي من الطرفين تنفيذ أي التزام بصورة جزئية، أو استلام أي مبالغ مالية، أو تأخره في استعمال أي حق من الحقوق الناشئة عن هذا العقد، أو منحه مهلة للطرف الآخر، تنازلاً عن أي حق مقرر له بموجب هذا العقد أو القانون.

كما لا يُعد ذلك قبولاً باستمرار المخالفة أو تجديدًا للعقد أو إنشاء علاقة إيجارية جديدة، ولا يسقط أي حق ناشئ عن الإخلال، إلا بموجب اتفاق كتابي صريح موقع من الطرفين أو وفقاً لما يقضي به القانون.

المادة السادسة عشرة: المحظورات والقيود على استعمال العين المؤجرة

يلتزم الطرف الثاني (المستأجر)، بنفسه وبواسطة تابعيه والعاملين لديه وممثليه والمتعاملين معه وكل من يسمح لهم بالدخول إلى العين المؤجرة أو الانتفاع بها بسبب نشاطه، باستعمال العين المؤجرة في الحدود والغرض المحدد بهذا العقد، وبما لا يترتب عليه الإضرار بالعين المؤجرة أو العقار أو الأجزاء المشتركة أو حقوق الغير، ويحظر عليه طوال مدة سريان العقد القيام بأي من الأفعال الآتية:

1. مخالفة الغرض من الإيجار أو طبيعة النشاط: يحظر على الطرف الثاني استعمال العين المؤجرة في غير الغرض المحدد بالمادة (6) من هذا العقد، أو تغيير النشاط أو إضافة نشاط آخر أو تحويل استعمال العين المؤجرة إلى نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو سكني أو أي استعمال يخالف طبيعتها كوحدة إدارية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول متى كانت لازمة، واستيفاء جميع التراخيص والموافقات والاشتراطات القانونية اللازمة، كما يحظر استعمال العين المؤجرة في أي نشاط غير مشروع أو مخالف للقوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة للنشاط.

2. المواد الخطرة واشتراطات السلامة: يحظر على الطرف الثاني إدخال أو تخزين أو استعمال أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو المواد الخطرة أو الضارة بالصحة أو البيئة أو السلامة العامة داخل العين المؤجرة، إلا إذا كانت طبيعة النشاط تستلزم ذلك وكان استعمالها جائزاً قانوناً، وبعد الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة والالتزام الكامل باشتراطات الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية والجهات المختصة، ويحمل الطرف الثاني وحده جميع المسؤوليات والغرامات والأضرار الناتجة عن مخالفة ذلك.

3. الأعمال أو التصرفات الضارة بالعين المؤجرة أو العقار: يحظر على الطرف الثاني القيام بأي أعمال أو استخدامات يترتب عليها إلحاق ضرر بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أو تجهيزاتها أو العقار أو الأجزاء المشتركة، أو التأثير على سلامتها الإنشائية أو التشغيلية.

كما يحظر عليه إجراء أي تحميلات أو تركيب معدات أو أجهزة تتجاوز الحدود الفنية المقررة للعين المؤجرة أو مرافق العقار، أو تؤثر على سلامة المبنى أو الوحدات الأخرى.

4. الإضرار بالغير أو تعطيل الانتفاع بالأجزاء المشتركة: يحظر على الطرف الثاني استعمال العين المؤجرة أو إدارة نشاطه بها بطريقة يترتب عليها إزعاج غير معناد أو ضرر لباقي شاغلي العقار أو الوحدات المجاورة أو العاملين أو الزائرين، أو تعطيل الانتفاع بالمداخل أو المصاعد أو الممرات أو السلالم أو أماكن الانتظار أو أي من الأجزاء المشتركة.

كما يلتزم بمراعاة جميع اللوائح والتعليمات المنظمة للعقار أو المبنى الإداري أو المجمع الإداري أو شركة الإدارة أو اتحاد الشاغلين – إن وجد – بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا العقد أو القانون.

5. التعدي على الواجهة أو المظهر الخارجي: لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديل أو تغيير بالواجهة الخارجية للعين المؤجرة أو العقار، أو تركيب أو إزالة أو تغيير أي لافتات أو لوحات إعلانية أو شاشات أو وسائل تعريفية ظاهرة للغير، إلا وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا العقد، وبعد الحصول على الموافقات الكتابية اللازمة من الطرف الأول أو الجهات المختصة متى تطلب الأمر ذلك.

6. المخالفات القانونية والإدارية: يحظر على الطرف الثاني ارتكاب أي مخالفة يترتب عليها توقيع غرامات أو جزاءات أو صدور قرارات بإغلاق العين المؤجرة أو وقف النشاط أو تعليق أو سحب التراخيص أو اتخاذ أي إجراء من الجهات المختصة بسبب يرجع إليه أو إلى تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على العين بسبب نشاطه.

ويحمل الطرف الثاني وحده كافة الآثار القانونية والمالية الناتجة عن تلك المخالفات، دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول، وذلك مع عدم الإخلال بأي مسؤولية مدنية أو جنائية متى توافرت أسبابها.

7. حقوق الملكية الفكرية: يحظر على الطرف الثاني استعمال أي علامة تجارية أو اسم تجاري أو شعار أو مصنف أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير بالمخالفة للقانون، ويتحمل وحده جميع المطالبات أو التعويضات أو المسؤوليات الناشئة عن ذلك، دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول.

8. المحافظة على التراخيص والتصاريح: يلتزم الطرف الثاني طوال مدة العقد بالحفاظ على سريان جميع التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لمباشرة النشاط داخل العين المؤجرة، ويتحمل وحده مسؤولية تجديدها أو تعديلها أو استيفاء أي اشتراطات تفرضها الجهات المختصة بسبب نشاطه.

ولا يترتب على انتهاء أو إيقاف أو سحب أي ترخيص بسبب يرجع إلى الطرف الثاني أي مسؤولية أو التزام على الطرف الأول.

9. جزاء مخالفة أحكام هذه المادة: يَعد ارتكاب الطرف الثاني لأي من الأفعال المحظورة أو إخلاله بأي من الالتزامات الواردة بهذه المادة إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا العقد، ويحق للطرف الأول مطالبته بإزالة المخالفة وآثارها فوراً، وإصلاح أي أضرار ترتبت عليها، وتحمله جميع المصروفات والتعويضات الناتجة عنها.

وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة له بالإخطار، أو إذا كانت المخالفة من الحالات الجسيمة التي يترتب عليها ضرر جوهري أو مخالفة قانونية أو إدارية، يكون للطرف الأول الحق في التمسك بأحكام المادة (15) من هذا العقد بشأن الفسخ والإخلال بالعقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بأي تعويضات أو حقوق أخرى يقررها العقد أو القانون.

المادة السابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. تعريف القوة القاهرة والظروف الطارئة: يقصد بالقوة القاهرة في تطبيق أحكام هذا العقد كل حادث استثنائي عام لم يكن متوقعاً وقت إبرام العقد، ولا يمكن دفعه أو تلافي آثاره أو السيطرة عليه، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام محل التأثير كلياً أو جزئياً، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

كما يقصد بالظروف الطارئة كل حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه عند إبرام العقد، ولا يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا، وإنما يترتب عليه أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً للطرف الملزم إرهاباً جسيماً يهدده بخسارة فادحة، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المنظمة لذلك.

ولا يعتد بأي واقعة أو ظرف على أنه قوة القاهرة أو ظرف طارئ إلا إذا توافرت فيه الشروط القانونية اللازمة، وبالقدر الذي يؤثر فيه على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

2. آثار الظروف الطارئة وإعادة التفاوض: إذا طرأت ظروف استثنائية عامة تنطبق عليها أحكام الظروف الطارئة، واستمر تأثيرها لمدة تجاوز ثلاثين (30) يوماً متصلة، جاز للطرف المتضرر دعوة الطرف الآخر كتابةً إلى إعادة التفاوض بشأن الالتزامات التي تأثرت بهذه الظروف، وذلك بهدف الوصول إلى حل يحقق قدرًا مناسباً من التوازن العقدي بين الطرفين.

ولا يترتب على مجرد طلب إعادة التفاوض وقف تنفيذ أي من الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، أو الامتناع عن سداد أي مبالغ مستحقة، أو التحلل من أي التزام تعاقدي، إلا إذا اتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك أو قرر القانون غير ذلك.

وفي حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال مدة معقولة، يظل لكل طرف الحق في مباشرة كافة الحقوق والإجراءات التي يقررها القانون.

3. آثار القوة القاهرة: إذا ترتب على القوة القاهرة استحالة مؤقتة في تنفيذ أي من الالتزامات الجوهرية الناشئة عن هذا العقد، يوقف تنفيذ الالتزام المتأثر فقط طوال مدة قيام سبب الاستحالة، وبالقدر الذي تتعذر معه عملية التنفيذ، ما لم يترتب على استمرار تلك الحالة زوال الغرض الأساسي من العقد.

أما إذا ترتب على القوة القاهرة استحالة نهائية لتنفيذ الالتزامات الجوهرية، أو استحالة دائمة للانتفاع بالعين المؤجرة وفقاً للغرض المحدد بهذا العقد، انقضت الالتزامات المتأثرة وفقاً للأحكام القانونية المقررة.

وفي هذه الحالة يلتزم الطرفان بإجراء التسوية النهائية لكافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد حتى تاريخ تحقق سبب الاستحالة، بما في ذلك:

- تسوية الأجرة وأي مبالغ مالية مستحقة حتى تاريخ انتهاء الانتفاع الفعلي.
- سداد وتسوية استهلاك المرافق والخدمات وأي رسوم أو مصروفات مرتبطة بفترة الانتفاع.
- رد العين المؤجرة وتسليمها وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا العقد.
- تسوية مبلغ التأمين ورد المتبقي منه – إن وجد – بعد خصم أي مستحقات ثابتة وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا العقد.

وذلك كله دون إخلال بأي حقوق أو مطالبات نشأت لأي من الطرفين قبل تحقق سبب القوة القاهرة.

4. الحالات التي لا تُعد قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً: لا يُعد من قبيل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أي من الحالات الآتية:

- أ. تعثر أي من الطرفين مالياً أو انخفاض أرباحه أو إيراداته أو فقد عملائه.
 - ب. تغير الظروف الاقتصادية أو التجارية الخاصة بأي من الطرفين.
 - ج. زيادة تكاليف التشغيل أو المصروفات المعتادة المرتبطة بالنشاط.
 - د. عدم تحقيق النشاط للعائد المتوقع أو انخفاض حجم الأعمال أو توقعها لأسباب داخلية تخص الطرف الثاني.
 - هـ. أي ظروف شخصية أو خاصة بأحد الطرفين لا تتصف بكونها حادثاً عاماً استثنائياً خارجاً عن الإرادة.
- كما لا يُعد توقف نشاط الطرف الثاني أو تعذر تشغيل العين المؤجرة بسبب عدم حصوله على التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة، أو بسبب مخالفته للقوانين أو اللوائح أو التعليمات أو الاشتراطات المنظمة للنشاط، قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً.
- وفي جميع الأحوال يظل الطرف الثاني ملتزماً بكافة التزاماته الناشئة عن هذا العقد طالما كانت العين المؤجرة صالحة للانتفاع بها وفقاً للغرض المتفق عليه.

5. القرارات الإدارية والتنظيمية: لا تُعد القرارات أو اللوائح أو التعليمات الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة، أو إدارة العقار، أو شركة الإدارة، أو اتحاد الشاغلين، أو إدارة البرج الإداري أو المجمع الإداري، قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً بمجرد صدورهما، وإنما يُنظر إلى أثرها الفعلي ومدى توافر الشروط القانونية اللازمة لاعتبارها كذلك.

ولا يُعد إيقاف النشاط أو سحب الترخيص أو غلق العين المؤجرة أو توقيع أي جزاءات أو إجراءات إدارية بسبب يرجع إلى الطرف الثاني أو نشاطه أو تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على العين المؤجرة بسبب نشاطه قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً.

ويتحمل الطرف الثاني وحده جميع الآثار القانونية والمالية الناتجة عن تلك المخالفات، ولا يعفيه ذلك من تنفيذ التزاماته العقدية أو المالية تجاه الطرف الأول، وذلك دون إخلال بأي مسؤولية أخرى يقرها القانون.

المادة الثامنة عشرة: الإخطارات والموطن المختار

اتفق الطرفان على أن جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات والإشعارات والطلبات والمطالبات المتعلقة بهذا العقد أو الناشئة عن تنفيذه، تكون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية متى تمت بإحدى الوسائل المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في الحدود ووفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

وتشمل تلك الإخطارات – على سبيل المثال لا الحصر – الإخطارات المتعلقة بالمطالبة بتنفيذ الالتزامات، أو الإعذار، أو إثبات الإخلال، أو طلب إزالة المخالفة، أو إنهاء العلاقة الإيجارية أو فسخ العقد متى تطلب القانون أو هذا العقد اتباع وسيلة معينة لذلك.

1. الموطن المختار والإخطارات الرسمية: يُعد العنوان المبين بصدر هذا العقد موطنًا مختارًا لكل طرف، وتوجه إليه جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات الرسمية المتعلقة بهذا العقد، سواء عن طريق الإنذار الرسمي على يد محضر، أو الخطاب المسجل بعلم الوصول، أو أي وسيلة أخرى يجيزها القانون.

وتنتج هذه الإخطارات آثارها القانونية من تاريخ تمام إعلانها أو وصولها وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

2. البريد الإلكتروني: يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات المتعلقة بهذا العقد عبر البريد الإلكتروني المبين لكل منهما بصدر العقد أو بالبيانات الآتية:

بريد الطرف الأول (المؤجر): (البريد الإلكتروني للمؤجر)

بريد الطرف الثاني (المستأجر): (البريد الإلكتروني للمستأجر)

وتكون المراسلات الإلكترونية حجة في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورها، وسلامة محتواها، ونسبتها إلى مرسلها، وعدم العبث بها، وذلك في الحدود التي تقررها القوانين المنظمة للإثبات والمعاملات الإلكترونية.

ولا يُعتمد بعدم فتح الرسالة الإلكترونية أو عدم الاطلاع عليها، متى ثبت إرسالها إلى البريد الإلكتروني المعتمد بين الطرفين، كسبب لنفي آثارها القانونية، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

3. وسائل المراسلة الإلكترونية (واتساب أو غيره): يجوز للطرفين استخدام تطبيق واتساب أو أي وسيلة مراسلة إلكترونية أخرى يتفقان عليها لتبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات والصور والملفات المتعلقة بتنفيذ هذا العقد، وذلك من خلال أرقام الاتصال التالية:

هاتف الطرف الأول (المؤجر): (رقم الواتساب)

هاتف الطرف الثاني (المستأجر): (رقم الواتساب)

وتكون المراسلات المتبادلة من خلال تلك الوسائل قابلة للاحتجاج بها في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورها وسلامتها ونسبتها إلى صاحبها وعدم العبث بمحتواها، وذلك وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للإثبات.

ولا يحول حذف الرسائل أو تغيير الهاتف أو فقدانه أو تغيير شريحة الاتصال دون التمسك بحجية تلك المراسلات متى أمكن إثباتها بالوسائل القانونية المقررة.

4. الأشخاص المفوضون بالنسبة للأشخاص الاعتبارية: إذا كان أحد الطرفين شخصًا اعتباريًا، جاز توجيه الإخطارات والمراسلات إلى ممثله القانوني أو الشخص المفوض منه قانونًا، أو إلى مقره الرئيسي أو أي عنوان أو وسيلة اتصال ثابتة بالعقد.

وتظل تلك الإخطارات منتجة لآثارها القانونية ما لم يقم الطرف الآخر بإخطاره كتابةً بتغيير بيانات الاتصال أو الشخص المفوض باستلام الإخطارات.

5. تغيير بيانات الاتصال: يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأي تعديل يطرأ على عنوانه المختار أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه أو أي من بيانات الاتصال الواردة بهذا العقد، وذلك خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ حدوث التعديل.

وإلى حين إتمام هذا الإخطار، تعتبر جميع الإخطارات والمراسلات المرسلة إلى البيانات الثابتة بالعقد صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، ولا يجوز للطرف الذي لم يخطر بالتغيير التمسك بعدم العلم بها، ما لم يثبت أن عدم وصولها يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.

6. اعتماد وسائل اتصال إضافية: يجوز للطرفين الاتفاق كتابةً أثناء سريان العقد على اعتماد أي وسيلة اتصال إلكترونية أو تقنية أخرى لتبادل الإخطارات والمراسلات، وتصبح نافذة بينهما من تاريخ الاتفاق عليها، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

7. التوقيع الإلكتروني والمنصات الرقمية (إن وجد): إذا اتفق الطرفان على استخدام التوقيع الإلكتروني أو أي منصة إلكترونية أو نظام رقمي معتمد لتبادل أو توقيع أو اعتماد المستندات، فتكون المستندات والإخطارات والمراسلات الصادرة من خلال تلك الوسائل حجة بين الطرفين بالقدر الذي يقرره القانون، ودون إخلال بأي متطلبات قانونية خاصة بشكل أو وسيلة الإخطار.

المادة التاسعة عشرة: القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

يخضع هذا العقد من حيث انعقاده وتفسيره وتنفيذه وآثاره القانونية وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وبصفة خاصة أحكام القانون المدني المصري، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، وبما لا يخالف القواعد القانونية الأمرة أو النظام العام.

1. القانون الواجب التطبيق وطبيعة العلاقة الإجارية: يقر الطرفان بأن هذا العقد قد أبرم بإرادتهما الحرة وبكامل أهليتهما القانونية، وأنه يمثل عقد إيجار جديداً مستقلاً عن أي علاقات إجارية سابقة – إن وجدت – وتسري عليه الأحكام القانونية المنظمة للعقود المدنية، وذلك في الحدود التي تقررها القوانين السارية وقت تنفيذ العقد.

كما يقر الطرفان بأن مدة هذا العقد، وشروط تجديده، وآثار انتهائه، وحقوق والتزامات كل طرف، تتحدد وفقاً لأحكام هذا العقد والقواعد القانونية واجبة التطبيق، ولا يترتب على انتهاء مدة العقد أو عدم تجديده أو فسخه لأي سبب استمرار الطرف الثاني في شغل العين المؤجرة إلا بموافقة كتابية صريحة من الطرف الأول أو استناداً إلى سند قانوني مستقل.

ولا يُفسر استمرار الطرف الثاني في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد، أو قيام الطرف الأول باستلام أي مبالغ مالية بعد انتهائه، على أنه تجديد أو امتداد للعقد أو تنازل من الطرف الأول عن حقوقه، إلا إذا ثبت وجود اتفاق كتابي صريح بين الطرفين أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

2. المحكمة المختصة: اتفق الطرفان، في الحدود التي يسمح بها القانون، على أن يكون الاختصاص المحلي بنظر المنازعات والدعاوى والإجراءات الوقتية أو الموضوعية التي تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو إنهائه أو المطالبة بأي حق ناشئ عنه، للمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار محل العين المؤجرة.

ولا يخل هذا الاتفاق بقواعد الاختصاص النوعي أو القيمي أو الوظيفي أو أي قواعد أخرى تتعلق بالنظام العام، والتي تظل خاضعة لأحكام القانون ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

3. عدم التمسك بعدم الاختصاص المحلي: اتفق الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، على عدم التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا أقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة محلياً وفقاً لأحكام هذا العقد، وذلك دون إخلال بالقواعد القانونية المتعلقة بالاختصاص التي تعتبر من النظام العام.

ولا يمتد هذا الاتفاق إلى الحالات التي يمنع فيها القانون الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص أو الحالات التي يترتب فيها الاختصاص بقوة القانون لمحكمة معينة.

4. التسوية الودية قبل اللجوء للقضاء: يتعهد الطرفان بمحاولة تسوية أي نزاع ينشأ بينهما بسبب تنفيذ هذا العقد أو تفسير أي من أحكامه تسوية ودية خلال مدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إخطار أحد الطرفين للطرف الآخر كتابةً بوجود النزاع.

ولا يترتب على بدء إجراءات التسوية الودية أو تبادل المقترحات أو استمرار المفاوضات وقف تنفيذ أي التزام ناشئ عن هذا العقد، أو إعفاء أي من الطرفين من مسؤولياته أو التزاماته، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك أو يقرر القانون غير ذلك.

وفي حال عدم التوصل إلى تسوية ودية خلال المدة المشار إليها، يكون لكل طرف الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقه أمام المحكمة المختصة.

ولا تعتبر محاولة التسوية الودية شرطاً لقبول الدعوى أو مانعاً من اتخاذ الإجراءات القانونية أو التحفظية أو المستعجلة، كما لا يترتب على عدم إجرائها أو عدم نجاحها سقوط أي حق أو وقف أو تعديل أي ميعاد قانوني، إلا إذا نص القانون صراحةً على خلاف ذلك.

المادة العشرون: الأحكام العامة

1. وحدة العقد والمستندات المكملة: يُعد هذا العقد وتمهيده وجميع بياناته وملاحقه ومحاضر الاستلام والجرد أو الرد – إن وجدت – والجدول والمستندات المشار إليها فيه أو التي يتفق الطرفان صراحةً على اعتبارها جزءاً منه، وحدة قانونية واحدة ومتكاملة، وتُفسر جميعها باعتبارها مكملة لبعضها البعض بما لا يتعارض مع أحكام هذا العقد.

وفي حال وجود تعارض بين أي من المستندات أو الملاحق وأحكام هذا العقد، تكون الأولوية لأحكام هذا العقد ما لم يتضمن الملحق أو المستند نصاً صريحاً يقضي بتعديل حكم معين من أحكامه وموقعاً عليه من الطرفين.

2. تعديل العقد والتنازل عن الحقوق: لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا العقد، أو إضافة أي التزام أو شرط جديد، أو الاتفاق على ما يخالف أحكامه، أو التنازل عن أي حق ناشئ عنه، إلا بموجب اتفاق كتابي صريح وموقع من الطرفين أو من يمثلهما قانوناً.

ولا يُعتمد بأي اتفاق شفهي أو مراسلات أو تفاهات غير معتمدة كتابةً تخالف أحكام هذا العقد، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

كما لا يُعد سكوت أي طرف عن استعمال أي حق من حقوقه، أو تأخره في المطالبة به، أو قبوله تنفيذاً جزئياً لأي التزام، أو قبوله أي مبالغ مالية، أو منحه مهلة للطرف الآخر، تنازلاً عن ذلك الحق أو تعديلاً لأحكام العقد أو قبولاً باستمرار المخالفة، ما لم يصدر عنه اتفاق كتابي صريح يفيد ذلك.

3. استقلال أحكام العقد: إذا فُضي ببطان أو عدم صحة أو عدم نفاذ أي بند أو حكم من أحكام هذا العقد، كلياً أو جزئياً، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام، وتظل باقي بنود العقد قائمة ونافذة بين الطرفين بالقدر الذي لا يتعارض مع الحكم الصادر.

ويلتزم الطرفان، قدر الإمكان، باستبدال الحكم غير النافذ بحكم صحيح يحقق ذات الغرض الاقتصادي والقانوني المقصود منه، وذلك بما لا يخالف القانون.

4. الاتفاق الكامل بين الطرفين: يقر الطرفان بأن هذا العقد، بما يتضمنه من تمهيد وبنود وملاحق ومحاضر ومستندات معتمدة وفقاً لأحكامه، يمثل كامل الاتفاق النهائي بينهما بشأن العلاقة الإجارية محل هذا العقد.

ويحل هذا العقد محل جميع المفاوضات أو المراسلات أو التفاهات أو الاتفاقات السابقة المتعلقة بذات الموضوع، سواء كانت شفوية أو كتابية، وذلك دون إخلال بأي حقوق أو التزامات تم تنفيذها أو نشأت قبل تاريخ توقيعه.

5. الإقرار بالعلم والرضا: يقر الطرفان بأنهما قد قرأ جميع أحكام هذا العقد وملاحقه، واطلعا على كافة شروطه وأثاره القانونية، وفهما مضمونه فهماً نافعاً للجهالة، وأن توقيعهما عليه تم بإرادتهما الحرة وبكامل أهليتهما القانونية، ودون وجود إكراه أو غلط أو تدليس.

كما يقر كل طرف بأنه أتيح له الوقت الكافي لمراجعة العقد والاستفسار عن أي بند أو شرط قبل التوقيع عليه.

6. حساب المدد والمواعيد: تُحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا العقد بالأيام التقويمية (الميلادية)، ما لم ينص العقد صراحةً على خلاف ذلك أو يوجب القانون طريقة أخرى للحساب.

وإذا صادف انتهاء أي مدة يوم عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل تالي، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق صريح يقضي بغير ذلك.

7. إثبات التاريخ والتوثيق والتسجيل: يجوز للطرفين، في أي وقت، اتخاذ إجراءات إثبات تاريخ هذا العقد أو توثيقه أو تسجيله أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر لدى الجهات المختصة، متى كان ذلك جائزاً أو لازماً أو محققاً لمصلحتهما.

ولا يترتب على عدم اتخاذ تلك الإجراءات بطلان العقد أو عدم نفاذه بين الطرفين، ما لم يوجب القانون صراحةً اتخاذ إجراء معين لانعقاد العقد أو نفاذه.

وإذا كانت مدة العقد أو أي تجديد له أو طبيعة العلاقة الناشئة عنه تستلزم قانوناً اتخاذ إجراءات التسجيل أو الشهر أو أي إجراء آخر حتى يكون نافذاً في مواجهة الغير، التزم الطرفان باتخاذ تلك الإجراءات في الحدود التي يقررها القانون، وتتحمل الرسوم والمصروفات المتعلقة بذلك وفقاً لما يحدده القانون أو ما يتفق عليه الطرفان كتابةً.

8. وفاة أحد الطرفين: إذا كان أحد طرفي العقد أو كلاهما شخصاً طبيعياً، فلا يترتب على وفاة أي منهما انتهاء العقد أو فسخه تلقائياً، وإنما تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أو الخلف العام، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون، ما لم تكن طبيعة الالتزام أو نص قانوني أو اتفاق صحيح يقضي بغير ذلك.

9. عدد النسخ: حرر هذا العقد من عدد (عدد النسخ) نسخ أصلية متطابقة، تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها، وتكون لجميع النسخ ذات الحجية القانونية.

10. اللغة المعتمدة: إذا تم تحرير هذا العقد بأكثر من لغة، تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد في تفسير أحكامه وتنفيذه أمام الجهات الرسمية والقضائية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

11. رسوم الدمغة والرسوم والمصروفات القانونية (إن وجدت): يتحمل رسوم الدمغة وأي ضرائب أو رسوم أو مصروفات قانونية تفرض على هذا العقد أو على تحريره أو إثبات تاريخه أو توثيقه أو تسجيله الطرف (الثاني / الأول) الذي يحدده القانون.

ولا يؤثر عدم سداد أي رسوم أو مصروفات من أحد الطرفين – متى لم يكن ذلك متعلقاً بصحة انعقاد العقد أو نفاذه قانوناً – على صحة باقي الالتزامات الناشئة عنه بين الطرفين.

المادة الحادية والعشرون: التوقيعات

يقر الطرفان بأنهما قد اطلعا على هذا العقد بكامل مواده، وتمهيده، وجميع ملاحقه ومحاضره – إن وجدت – وفهما جميع الحقوق والالتزامات والآثار القانونية المترتبة عليه، وأنهما وقعا عليه بإرادتهما الحرة، وهما بكامل أهليتهما القانونية، وبعد التحقق من صحة جميع البيانات الواردة به.

ويُعد توقيع كلٍ من الطرفين على هذا العقد إقراراً نهائياً بقبوله والتزامه بجميع أحكامه وشروطه، كما يمتد أثر هذا التوقيع إلى جميع الملاحق والمحاضر والمستندات التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد متى كانت موقعة من الطرفين.

وتكون جميع النسخ الأصلية الموقعة من الطرفين متطابقة في الحجية القانونية، ويعمل بأي منها في الإثبات والتنفيذ وفقاً لأحكام القانون.

وإذا وقع شهود على هذا العقد، فإن توقيعهم يقتصر على إثبات حضورهم واقعة التوقيع، ولا يُعد كفالةً أو ضماناً أو إقراراً منهم بأي التزام ناشئ عن هذا العقد، ما لم ينص القانون أو يوقعوا بصفتهم القانونية على خلاف ذلك.

الطرف الأول (الموَجِّر)	الطرف الثاني (المستأجر)
الاسم:	الاسم:
الصفة :	الصفة :
الرقم القومي/رقم الجواز:	الرقم القومي/رقم الجواز:
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة :

الشاهد الاول (إن وجد)	الشاهد الثاني (إن وجد)
الاسم: _____	الاسم: _____
الرقم القومي: _____	الرقم القومي: _____
التوقيع: _____	التوقيع: _____